

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
18225/2557

บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2) ประกอบด้วย มาตรา 246, 247

เมื่อผู้ร้องไม่นำเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในระยะเวลาตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือได้ว่าผู้ร้องทิ้งอุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2) ประกอบด้วย มาตรา 246, 247

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

ผู้คัดค้านให้การขอให้ยกคำร้อง

ศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์พิพาทกันในชั้นฎีกาตามจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้ร้องต้องรับผิดชอบกับผู้คัดค้าน แต่ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์โดยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาอย่างคดีไม่มีทุนทรัพย์เพียง 200 บาท ซึ่งไม่ถูกต้อง ศาล

ฎีกาจึงมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลเพิ่มเติมตามจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกัน
ในชั้นฎีกาให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด หากผู้ร้องไม่ชำระให้ส่ง
สำนวนและคำพิพากษาศาลฎีกาคืนศาลฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไป ปรากฏว่าศาลชั้นต้น
ได้มีหมายนัดแจ้งให้ผู้ร้องนำเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาวางเพิ่ม แต่ผู้ร้องไม่นำเงินค่า
ขึ้นศาลชั้นฎีกาที่ยังขาดมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด ศาลชั้นต้นจึงงดอ่านคำ
พิพากษาศาลฎีกา และส่งสำนวนพร้อมด้วยคำพิพากษาของศาลฎีกาคืนศาลฎีกาเพื่อ
ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อผู้ร้องไม่นำเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาชำระให้ครบถ้วน
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในระยะ
เวลาตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือได้ว่าผู้ร้องทิ้งอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 174 (2) ประกอบด้วยมาตรา 246, 247

ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้
เป็นพับ

(ปดาร์ณี ลัดพลี-ชัยรัตน์ ศีลาลาย-ปานนท์ กัจฉปานันท์)

ศาลแพ่ง - นายอร่ามศักดิ์ ไทพาณิชย์

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ632/2555

ต้น

หมายเหตุ